

한국수력원자력(주) 상임감사위원

경 고 요 구

제 목 [6] 질병휴가 사용 부적절

관 련 부 서 ☆본부

조 치 부 서 ☆본부 ◇처 ◇부

내 용

1. 업무 개요

☆본부 대상자들은 소속 부서에서 *** 등의 업무를 수행하고 있다.

그리고, ☆본부 ◇처 ◇부는 ☆본부 소속 직원의 인사 및 복무규율 업무를 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

우리 회사 「단체협약서」 제72조(질병휴가) 및 사규 「취업규칙」 제29조(특별유급 휴가)에 따르면, 질병휴가를 다음과 같이 규정하고 있다.

그리고, 사규 「취업관리 시행세칙」 제5조(휴가·휴직), 제6조(결근·휴가중의 휴일)에 따르면, 다음과 같이 휴가·휴직에 대해 세부적으로 구체화하여 규정하고 있다.

따라서, 우리 회사 직원들은 질병휴가 사용 시 「취업규칙」 등 관련 사규를 준수하여 질병휴가를 사용하여야 한다.

「단체협약서」 제72조(질병휴가) ① 조합원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하여 의사의 진단서(회사인정병원)를 첨부하여 질병휴가를 신청하면 **연간 60일 범위 내에서** 이를 인정하고, 이 기간 동안은 통상임금을 지급한다.

1. 부상 또는 질병으로 인하여 출근이 불가능한 때

2. 장애 조합원이 재활치료를 하지 않으면 직무를 수행할 수 없을 때

② 전항에도 불구하고 공무상 질병 또는 부상으로 직무를 수행할 수 없거나 요양이 필요한 경우에는 연간 180일의 범위 내에서 질병휴가를 인정한다.

「취업규칙」 제29조(특별유급휴가) ① 회사는 직원의 경조 또는 특별한 경우에 다음과 같이 유급휴가를 준다.

4. 질병휴가

가. 다음 중 어느 하나에 해당하여 의사의 진단서(회사인정병원)를 첨부하여 질병휴가를 신청하면 **연간 60일 범위 내에서** 이를 허가할 수 있다.

1) 부상 또는 질병으로 인하여 출근이 불가능한 때

2) 장애 직원이 재활치료를 하지 않으면 직무를 수행할 수 없을 때

나. 가. 목에도 불구하고 공무상 질병 또는 부상으로 직무를 수행할 수 없거나 요양이 필요할 경우에는 연간 180일의 범위 내에서 질병휴가를 허가할 수 있다.

「취업관리 시행세칙」 제5조(휴가·휴직) ① 규칙 제29조의 규정에 따른 휴가와 규칙 제50조에 따른 휴직을 요하는 직원은 **사실을 증명할 만한 증빙서를 제출**하여야 한다. 다만, 증빙서를 제출할 수 없는 휴가나 휴직은 소속장의 인정으로 갈음할 수 있으나 7일 이상의 질병휴가나 휴직에 있어서는 의사의 진단서를 제출하여야 한다.

제6조(결근·휴가중의 휴일) ① 결근 기간중의 휴일 및 토요일은 결근일수에 산입한다.

② 휴가기간 중의 휴일 및 토요일은 휴가일수에 산입하지 아니한다. 다만, 30일 이상 계속되는 휴가의 경우에는 휴일 및 토요일을 휴가일수에 산입한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데, ☆본부의 질병휴가 사용내역을 점검한 결과, 출근이 불가능하다고 판단해서 사용한 질병휴가 기간 중 회사 체육시설을 이용함으로써 업무 외적인 개인 활동은 그대로 진행한 사례를 확인하였기에, 관련 직원들에게 이에 대한 경각심을 줄 필요가 있다.

우리 회사는 질병휴가를 ‘부상 또는 질병으로 인하여 출근이 불가능한 때’ 혹은 ‘장애 직원이 재활치료를 하지 아니하면 직무를 수행할 수 없을 때’에 신청할 수 있는데, 업무를 수행하기 어려울 정도로 출근이 불가능하다고 판단하여 질병휴가를 사용하였음에도 불구하고, 업무와 무관한 개인 활동을 그대로 진행한 것 자체가 모순(矛盾)이라 할 수 있다.

또한, 질병휴가는 무급휴가가 아니라 유급휴가라는 점도 이번 기회에 다시 한번 명심하여야 할 것이다.

조치할 사항

❖ ☆본부장은

부상 또는 질병으로 인해 출근이 불가능하다고 판단하여 질병휴가를 사용하였음에도 회사 체육시설을 이용하며 업무 외적인 개인 활동은 그대로 진행함으로써, 복무규율 준수를 소홀하게 한 직원에게 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘경고’ 처분하시기 바랍니다.(경고 *)